

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/1011

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – הגבלת הזכות להיבחר), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 39א בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 39א –

(1) בכותרת השוליים, במקום "רשימת מועמדים" יבוא "בבחירות";

(2) אחרי "לפי חוק זה" יבוא "ומועמד לא ישתתף בבחירות כאמור," ואחרי "במעשיה" יבוא "של הרשימה, או במעשיו של האדם, לרבות התבטאויותיו";

(3) בסופו יבוא:

"(4) תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל."

2. תיקון סעיף 39ב בחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "מנועה" יבוא "או מועמד מנוע";

(2) בסעיף קטן (א), אחרי "חוק זה" יבוא "או מועמד בה", במקום "היא רשימה המנועה" יבוא "מנועים", ואחרי "מנועה" יבוא "או מועמד מנוע – לפי העניין";

(3) בסעיף קטן (ג), אחרי "הרשימה" יבוא "או המועמד" ובמקום "לגביה" יבוא "לגביהם";

(4) בסעיף קטן (ה)(1) אחרי "רשימה מנועה" יבוא "מועמד מנוע".

3. תיקון סעיף 39ג בחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "או לקביעת מועמד כמועמד מנוע."

4. תיקון סעיף 39ד בחוק העיקרי, אחרי "מועמדים" יבוא "או מועמד."

5. תיקון פקודת העיריות בפקודת העיריות² (להלן – הפקודה), אחרי סעיף 121 יבוא:

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

"הפסקת כהונתו של 121א. (א) המועצה רשאית, ברוב של ארבע חמישיות

חבר מועצה מחבריה, להחליט להפסיק את כהונתו של חבר

מועצה אם קבעה שהתקיים בו, לאחר היבחרה של

אותה מועצה, האמור בסעיף 39א(2), (3) או (4)

לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–

1965.

(ב) החלטה כאמור בסעיף קטן (א) תתקבל לפי

הצעה של שלושה רבעים מחברי המועצה, מתוכם

10 אחוזים לפחות חברי מועצה בסיעות

האופוזיציה לפי ההסדר הקיים בסעיף 149ג(ג).

(ג) סעיף זה לא יחול בשנה שבה נערכות

בחירות למועצה.

(ד) החלטת המועצה להפסיק את כהונתו של

חבר המועצה טעונה אישור בית המשפט העליון.

(ה) פרטים לעניין החלטה על הפסקת כהונה לפי

סעיף זה והדיון בה במועצה ובבית המשפט העליון

ייקבעו על ידי השר ושר המשפטים בתקנות

באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת."

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת ליישם הוראות בנוגע למועמד או לרשימת מועמדים בדומה לתנאים של סעיף

7א' לחוק-יסוד: הכנסת גם בבחירות לרשויות המקומיות. בנוסף, ההצעה מאפשרת מנגנון להדחת חברי

מועצה מכהנים, על בסיס תנאים אלו, תוך קיום הסדר מידתי, במסגרתו דרוש רוב מיוחד במועצת

הרשות, הסכמה של חברי האופוזיציה ואישור של בית המשפט העליון.

האבסורד שבכהונתם של תומכי טרור, מאבק מזוין וגזענות כנגד מדינת ישראל ברשויות המקומיות,

אשר בפעילותם למעשה מביעים תמיכה ונותנים רוח גבית לרצח יהודים וישראלים ומעשי אלימות

ושנאה, חורגים חריגה גסה מגבולות הנורמות האנושיות. אנשים שכאלו, מהווים חלק משדרת ההנהגה

של מדינת ישראל, אותה מדינה שהם תומכים במאבק נגדה ובגזענות כלפי אוכלוסיות שלה. במקביל,

אותם אנשים אף זוכים, בחסות הדין הישראלי לפרסום, הילה תקשורתית ועוד.

למען הסדר הטוב, נזכיר כי כל המתואר לעיל נעשה במקביל לכך ששלטונות מדינת ישראל מדברים על

"חבילת הרתעה" אשר תמנע את הרצח ופיגוע השנאה הבא.

² דיני מדינת ישראל מס' 8, עמ' 197.

מן הראוי כי תומכי טרור, מאבק מזוין וגזענות כנגד מדינת ישראל, לא יוכלו לכהן כנבחרי ציבור כאשר הם מביעים הזדהות עם מעשה אלים כנגדה והלכה למעשה ייצגו את אזרחי עירם ואף את המדינה באירועים בינלאומיים.

יובהר, לראשי הרשות מקומית וחברי המועצה ישנה השפעה עצומה על תושבי הרשות שבראשה הוא עומד ומשכך, יש לו את היכולת לבצע שינויים מרחיקי לכת בכל תחומי המחיה: ביטחון, תעסוקה, תעבורה וכן הלאה.

העובדה כי אדם התומך בארגון טרור או מאבק מזוין או בגזענות או מביע הזדהות עם אלו, כנגד אותם האזרחים שאותם הוא אמור לייצג ושיש לו את היכולת העצומה להשפיע על מרקם חייהם, יכול כיום לכהן כחבר אותה רשות או אף להתמנות מטעמים קואליציוניים לסגנות הראשות ואף לראשה, הינה מטרידה ומפחידה מאוד ויש לנבחרי הציבור במדינת ישראל את האחריות למנוע מתרחיש מבעית זה מלהתממש.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)